Ugovor o pružanju usluga

American Adventure d.o.o., Gospodar Jevremova 59/4, Beograd , matični br. 20356090, PIB br. 105311717, žiro račun br. 340-11015676-26 Erste banka, koga zastupa Ana Ristovski iz Beograda (u daljem tekstu DAVALAC USLUGA)

_____, JMBG:_____, br. pasoša:_____(u daljem tekstu NARUČILAC USLUGA)

Član 1. Predmet ugovora

Predmet ovog Ugovora su usluge koje Davalac usluga pruža u okviru svog redovnog poslovanja.

Član 2. Obaveze davaoca usluga

Davalac usluga iz čl. 1 ovog Ugovora se obavezuje da za račun i u korist Naručioca usluga izvrši sledeće usluge:

1) Obezbeđivanje Work and Travel programa na osnovu radne ponude koju Naručila usluga sam dostavi;
2) Obezbeđivanje medicinskog osiguranja u zavisnosti od dužine trajanja programa;
3) Pribavljanje DS-2019 obrasca;
4) Plaćanje SEVIS troškova (35$) – ova taksa je podložna promeni i može da utiče na cenu programa
5) Organizovanje dokumentacije za viziranje, izrada DS160;
6) Zakazivanje intervjua u ambasadi SAD osim ukoliko trenutni uslovi ne nalažu drugačije (osim za Naručioce usluga koji imaju pravo i žele da se viziraju u inoistranstvu);
7) Program orijentacije pred polazak u SAD;
8) Posredovanje prilikom kupovine avio karte;
9) Dostavljanje pripremnog materijala za engleskog jezika na zahtev Naručioca usluga (opciono);
10) Besplatan prevod dokumenata (potvrde sa fakulteta o redovnom studiranju);
11) Pomoć i podršku predstavnika Sponzorske agencije tokom programa

NAPOMENA: Naručilac usluga se obavezuje na korišćenje svih gore navedenih usluga.

Pod tim se podrazumeva:

1) Da pribavi sva neophodna dokumenta za J1 vizu, preko američke Sponzorske agencije i medicinsko osiguranje za vreme trajanja radnog dela programa;
2) Da Naručiocu usluga blagovremeno pruža informacije po svim pitanjima koja se tiču njegovog angažovanja u programu;
3) Da odgovara na sva relevantna pitanja Naručiocu usluga elektronskom poštom u roku od dva radna dana;
4) Organizovanje dokumentacije za viziranje i eventualno reviziranje, dostavljanje iste ambasadi i kompletan viza servis - popunjavanje DS 160 elektronskog obrasca, zakazivanje intervjua u ambasadi SAD (osim za Naručioce usluga koji imaju pravo i žele da se viziraju u inostranstvu). Ukoliko Ambasada SAD u Beogradu ne otvori na vreme termine za grupno viziranje (opcije za agencije), Naručilac usluge je dužan da individualno zakaže termin za intervju u ambasadi, a tom prilikom Davalac usluga se obavezuje da će pružiti svu potrebnu asistenciju u vezi ovog procesa;
5) Da informiše Naručioca usluga o njegovom avionskom letu, neophodnim dokumentima koje treba da nosi sa sobom i o orijentaciji dolaska u SAD, da organizuje grupne i individualne letove avionom, rezerviše kartu Naručiocu usluga saglasno sa datumom započinjanja posla koji stoji u radnoj ponudi. Avio karta ne ulazi u cenu programa;
6) Da upozna Naručioca usluga sa programom i njegovim pravima i obavezama po pitanju istog (program orijentacije). Davalac usluga je u obavezi da organizuje orijentacioni sastanak i da o terminu održavanja obavesti Naručioca usluga minimum 5 radnih dana pre termina održavanja.

X
Naručilac usluga
(inicijali)

7) Naručilac usluga je u obavezi da prisustvuje orijentacionom sastanku i potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je svestan da će odsustvovanje sa istog uzrokovati prekid saradnje i raskid Ugovora o pružanju usluga od strane Davaoca usluga. U ovom slučaju, Ugovor se raskida i Naručilac usluga gubi pravo na povraćaj svih do tada uplaćenih sredstava na osnovu troškova programa u skladu sa ovim Ugovorom.

Član 3. Obaveze naručioca usluga

Naručilac usluga se obavezuje:

1) Da dostavi tačne informacije o svom studentskom statusu, ranijem učestvovanju u istom ili sličnim programima ili boravku u SAD-u iz nekog drugog razloga, ličnim podacima i kriminalnom dosijeu u Srbiji ili inostranstvu ukoliko isti postoji, zdravstvenom stanju i eventualnim zdravstvenim problemima, kao i da obavesti Davaoca usluga o svim eventualnim pravnim i faktičkim smetnjama za učešće u programu;
2) Da ispunjava sledeće uslove propisane za program:
   a) da je starosti između 18-30 godina;
   b) da je redovan student fakulteta/više škole (nije apsolvent ili na obnovljenoj godini);
   c) da kontinuirano polaže ispite;
   d) da poseduje srednje/napredno znanje engleskog jezika;
3) Da dostavi e-mail adresu (koju mora redovno proveravati) i telefon za kontakt u Srbiji. Ukoliko kandidat nema prebivalište u Srbiji u obavezi je da definiše način komunikacije tako da je dostupan za Davaoca usluge. Davalac usluga nije odgovoran o neinformisanosti Naručioca usluga u slučaju nepoštovanja ove tačke. U slučaju nemogućnosti uspostavljanja komunikacije sa Naručiocem usluga, Davalac usluga zadržava pravo da jednostrano raskine Ugovor sa Naručiocem usluga. U tom slučaju, Naručilac usluga gubi pravo na povraćaj svih do tada uplaćenih sredstava na osnovu troškova programa u skladu sa ovim Ugovorom.

   TELEFON NARUČIOCA USLUGA:_____
   E MAIL NARUČIOCA USLUGA:_____

   TELEFON DAVAOCA USLUGA: 011 4527 320, 064 107 2004
   E MAIL DAVAOCA USLUGA: beograd@workandtravel.rs / office.americanadventure@gmail.com / aviokarte@workandtravel.rs

4) Da najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana potpisivanja ovog Ugovora priloži / online popuni sva neophodna dokumenta za učestvovanje u programu bez obzira da li su dostavljeni od strane Davaoca usluge ili sponzorske agencije. Ukoliko Naručilac usluga ne dostavi / online ne popuni svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za učestvovanje na programu. Davalac usluga i sponzorska agencija zadržavaju pravo da jednostrano raskinu Ugovor sa Naručiocem usluga. U tom slučaju, Naručilac usluga gubi pravo na povraćaj svih do tada uplaćenih sredstava na osnovu troškova programa u skladu sa ovim Ugovorom;
5) Naručilac usluga je u obavezi da sam popuni svoju aplikaciju za program na osnovu uputstava Davaoca usluga.
6) Potrebna dokumentacija za učestvovanje na programu je: potpisan Ugovor o pružanju usluga, Izjava o odgovornosti, 2 fotografije 5x5cm na beloj pozadini, uverenje o studentskom statusu, izrađen CV u Word formatu, uverenje o nekažnjavanju od nadležnog suda ili MUP-a, fotokopija prve strane pasoša (pasoš mora da važi minimalno 6 meseci duže od planiranog završetka programa) i dodatna aplikacija vezana za samu aplikaciju.
7) Naručilac usluga je dužan da elektronskim putem popuni, radi učestvovanja na programu: veliku prijavu i test iz engleskog jezika. Davalac usluga je u obavezi da naručiocu usluga pošalje linkove ka svim formama koje je Naručilac usluga dužan da popuni radi učestvovanja na programu
8) Naručilac usluga je u obavezi da dostavi potpisanu radnu ponudu od strane poslodavca iz SAD-a u skladu sa propozicijama programa, neophodnu dokumentaciju na zahtev Davaoca usluga od strane poslodavca kao što je "Workers Compensation" i "Business licence" , informacije o smeštaju u SAD-u, kao i slike samog smeštaja
9) Da prisustvuje orijentacionom sastanku u organizaciji Davaoca usluga;

X
Naručilac usluga
(inicijali)

10) Da u roku od 48h odgovori na svaki mail dobijen od strane Sponzorske agencije i pre odlaska u SAD. U suprotnom, Sponzorska agencija zadržava pravo ukidanja programa, a samim tim i mogućnost odlaska na viziranje i/ili u SAD. U slučaju ukidanja programa od strane Sponzorske agencije pre napuštanja matične zemlje i izazvanom krivicom Naručioca usluga, smatraće se da je on odustao od programa i primenjivaće se odredbe iz Člana 4;
11) Da počne da radi od datuma naznačenog u radnoj ponudi i u potpunosti se pridržava propozicija programa;
12) Da samostalno snosi troškove viziranja ($185,00). Ova taksa se ne refundira ni u kom slučaju;
13) Da samostalno snosi tasku za sigurnost vize ($250). Ova taksa se refundira po dolasku sa programa ukoliko je se kandidat pridržavao rokova i pravila odobrene vize.
14) SEVIS troškovi ulaze u osnovnu cenu programa ali se ova taksa ne refundira u slučaju nedobijanja vize i ulazi u troškove koje Davalac usluga zadržava iz člana 4;
15) Da se odmah po dolasku u SAD registruje na I-94 i SEVIS program, kao i da održava redovnu komunikaciju sa Sponzorskom agencijom. U suprotnom, Sponzorska agencija iz SAD-a zadržava pravo ukidanja vize a samim tim i mogućnost boravka u SAD;
16) Naručilac usluga se obavezuje na korišćenje celokupnog paketa usluga iz člana 2. ovog Ugovora;
17) Naručilac usluga se obavezuje, potpisivanjem ovog Ugovora, da će se u potpunosti pridržavati roka punovažnosti vize koja mu je odobrena za učestvovanje na programu. Dužan je da napusti SAD najkasnije 30 dana nakon isteka vize ili do dana otpočinjanja obaveza na fakultetu (datum zavisi od organizacije fakulteta).
18) Davalac usluge ima pravo da u bilo kom momentu isključi Naručioca usluga sa programa ukoliko Naručilac usluga ne ispunjava svoje obaveze u zadatim vremenskim rokovima, ne pridržava se njegovih obaveza iz ovog Ugovora koje su definisane u Članu 3 ili se ustanovi da su informacije ili dokumenta koje je dostavio lažni ili falsifikovani. U ovom slučaju Davalac usluga zadržava pravo da jednostrano raskine Ugovor sa Naručiocem usluga. U tom slučaju, Naručilac usluga gubi pravo na povraćaj svih do tada uplaćenih sredstava na osnovu troškova programa u skladu sa ovim Ugovorom.
19) Na Naručiocu usluga je odgovornost da ponese sa sobom u SAD dovoljno novca kojim će pokriti troškove hrane, stana i druge troškove lične prirode za mimimum mesec dana boravka. Minimalan preporučeni iznos je $1000.
20) NARUČILAC USLUGA je saglasan da nakon procesa viziranja, ukoliko je viza odobrena, DAVALAC USLUGE preuzme pasoš od službe za dostavu i napravi kopiju vize za svoju arhivu i u tom cilju je obavezan da potpiše punomoćje kojim će za to ovlastiti Davaoca usluga.
21) Naručilac usluga se obavezuje da isplati naknadu za program koja iznosi:

- **Self Adventure program za individualne prijave $1975,00.**
- **Self Adventure program za grupne prijave (4 ili više kandidata kod istog poslodavca) - $1875,00.**

Napomena: U ovu cenu NE ulaze troškovi avio karte, troškovi viziranja ili eventualnog reviziranja Naručioca usluge u ambasadi SAD-a ($185), dodatni troškovi od minimum $100,00 koji mogu nastati u slučaju reviziranja i potrebom za reizdavanjem obrasca DS 2019 i taksa za sigurnost vize od 250$.. Ukoliko kandidat želi i ima osnova da ide na viziranje u drugoj državi, a Davalac usluge je u mogućnosti da mu zakaže termin viziranja u inostranstvu, usluga može biti naknadno naplaćena u iznosu od $50,00 do $100,00 u zavisnosti od države u kojoj se ide na viziranje. Ova naknada je nerefundabilna u svakom slučaju.
Mogući troškovi su i pomeranje datuma (početka ili kraja) programa nastalih zahtevom Naručioca usluga – 75$.
Tokom programa, u zavisnosti od sponzorske agencije, moguć je i trošak odobravanja dodatnog poslodavca u iznosu od 50$.
S obzirom na to da State Department reguliše Work and Travel program, u slučaju promene njihove politike prema programu, a nakon prijavljivanja na program, može doći do korekcije cene programa i iznosa predviđenog za povraćaj sredstava.

22) Način i dinamika plaćanja:

- Prilikom podnošenja prijave i potpisivanja ovog Ugovora Naručilac usluga je u obavezi da uplati avans od **$600,00** u roku od 2 radnih dana nakon potpisivanja ovog Ugovora;
- Nakon odobravanja radne ponude od strane sponzorske agencije a pre izdavanja DS-160 obrasca - Naručilac usluga je u obavezi da uplati preostali iznos programa u roku od 2 radna dana a ne kasnije od 1 maja 2027.godine.

X
Naručilac usluga
(inicijali)

- Ukoliko se Naručilac usluga ne pridržava dinamike plaćanja programa, smatraće se da je prekršio Ugovor i Davalac usluga zadržava pravo da jednostrano raskine Ugovor sa Naručiocem usluga. U tom slučaju Naručilac usluga gubi pravo na povraćaj svih do tada uplaćenih sredstava na osnovu troškova programa u skladu sa ovim Ugovorm.

Ukupna naknada za program može i mora biti umanjena za popust koji je Naručilac usluga ostvario.
Kao Prilog 1 ovog Ugovora nalazi se opis pogodnosti i način ostvarivanja istih u momentu potpisivanja ovog Ugovora ukoliko je na snazi neki od popusta. Naručilac usluga mora biti obavešten o mogućim pogodnostima ukoliko ih ima, što će potvrditi potpisivanjem Priloga 1. Ukoliko Naručilac usluge odustane tokom programa u bilo kom momentu ili ne dobije vizu, gubi pravo na ostvaren popust koji se definiše Prilogom 1. Ukoliko u momentu potpisivanja Ugovora nije na snazi ni jedan popust, Naručilac usluge gubi pravo na svaki naredni popust koji bi mogao da stupi na snagu.

Ukoliko Naručilac usluge ipak odabere određenu vrstu finansijske pomoći, može je iskoristiti i kao Prilog 1 ovog ugovora će nalaziti opis pogodnosti i način ostvarivanja istih. Smatra se da je potpisivanjem ovog ugoroa i Priloga 1, Naručilac usluga obavešten da sa korišćenjem finansijske pomoći gubi pravo na trenutne popuste i obrnuto.

Cene su izražene u dolarima, sve uplate se vrše na račun Davaoca usluga u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Krajnji rok za uplatu poslednje rate je najkasnije 2 radna dana nakon odobravanja radne ponude od strane sponzorske agencije a ne kasnije od 1 maja 2027.godine. Ukoliko Naručilac usluga ne izvrši uplatu u datom roku i ne ispuni svoje obaveze po pitanju ovog člana Ugovora, Davalac usluga zadržava pravo da jednostrano raskine Ugovor sa Naručiocem usluga. U tom slučaju Naručilac usluga gubi pravo na povraćaj svih do tada uplaćenih sredstava na osnovu troškova programa u skladu sa ovim Ugovorom.

Član 4. Odustanak naručioca usluga - odbijanje za vizu

1) Ukoliko Naručilac usluga odustane:

a. Pre izdavanja DS. 2019 obrasca od strane Sponzorske agencije zadržava se **$600,00;**
b. Nakon izdavanja DS. 2019 obrasca od strane Sponzorske agencije zadržava se **$950,00**;
c. Nakon dobijanja vize, Naručilac usluga gubi pravo na povraćaj celokupnog ugovorenog iznosa;
d. Ukoliko ne dođe do realizacije programa usled pandemije COVID 19 i odlukom administracije Sjedinjenih Američkih Država svi troškovi uplaćeni na ime troškova programa biće refundirani u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije ili će se Naručiocu usluga izdati vaučer u iznosu uplaćenih troškova koji će moći da iskoristi u periodu od godinu dana od dana izdavanja.

   Ukoliko Naručilac usluga odustane tokom programa u bilo kom momentu ili ne dobije vizu, gubi pravo na ostvaren popust koji se definiše Prilogom 1.

2) Ukoliko Sponzorska agencija ne odobri poslodavca iz određenih razloga ili smeštaj Naručioca usluga, Davalac usluga ne snosi nikakvu odgovornost. Postupak se u odnosu na Naručioca usluga obustavlja a Davalac usluga zadržava **$600,00**. Ukoliko Naručilac usluga želi da pređe na Full ili Lifeguard opciju programa ili drugi program i asortimana Davaoca usluga, započinje program ispočetka potpisivanjem novog Ugovora o pružanju usluga.

3) Ukoliko Naručilac usluge ne dobije vizu a ispunjava sledeće uslove u trenutku pred odlazak na intervju u ambasadu:

- da je redovno polagao ispite prethodnih 12 meseci;
- da nema zaostalih ispita iz prethodnih godina;
- da nije obnavljao nijednu godinu na fakultetu;
- da nije student prve godine, završne godine osnovnih studija ili master studija;
- da nije prethodno upisivao drugi fakultet;
- da ima minimum 50% položenih ispita od ukupnog broja ispita iz tekuće školske godine;

X
Naručilac usluga
(inicijali)

- da nije pravio pauzu između završavanja srednje škole i upisivanja fakulteta;
- da je do sad studirao u kontinuitetu, nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kog razloga;
- da u momentu prvog intervjua u ambasadi ima prosek ocena iznad 8.50;
- da nije odbijan ni za jedan tip vize SAD-a u prošlosti i da nije prekršio pravila vize ukoliko je ranije učestvovao na sličnim programima ili putovao turistički;
- da nema rodbinu u SAD koji su prekršili pravila SAD vize i zloupotrebili odobrenu vizu;
- da je početno testiranje engleskog jezika položio sa ocenama 8, 9 ili 10 u sva 4 segmenta (understanding, reading, conversation, writing).
- da nije objavljivao neprikladan sadržaj na svojim društvenim mrežama a koji ima veze sa imigracijom u USA

Zadržava se **$0.**

4) Ukoliko Naručilac usluga ne dobije vizu a ne ispunjava uslove iz Člana 4, stavka 3, zadržava se **$600,00;**

   a) Obračun za refundaciju se radi na taj način što se cena programa preračunata u dinarski iznos na osnovu srednjeg kursa NBS na dan obračuna refundacije uvećava za uplaćeni trošak prijave na program i umanjuje za iznos koji Davalac usluge zadržava po ovom Članu.
   b) Cena programa se obračunava tako što se inicijalna cena iz Člana 3 ovog Ugovora umanjuje za eventualne popuste/rabat koji su definisani u Prilogu 1;
   c) Refundacija sredstava se ostvaruje najkasnije do 01. novembra 2027.
   d) Naručilac usluga je dužan da na mail Davaocu usluga dostavi željeni bankarski račun za refundaciju sredstava, ime banke, kao i ime vlasnika računa ukoliko on nije vlasnik računa.

Član 5. Isključenje od odgovornosti

1) Davalac usluga ne snosi odgovornost za eventualne probleme u vezi sa programom u slučaju da se Naručilac usluga nije pojavio u SAD-u u ugovorenom roku;
2) Naručilac usluga se slaže da je dobro razumeo pravila programa i da bilo koje kršenje istih može da uzrokuje ukidanje vize za Naručioca usluga i povratak u zemlju stalnog boravka. U ovakvim slučajevima Naručilac usluga oslobađa Davaoca usluga i sve njegove službenike od svih reklamacija, tužbi, troškova i drugih posledica;
3) Davalac usluga nije odgovoran ukoliko Naručilac usluga eventualno ne dobije vizu. Odobravanje ili neodobravanje vize je isključivo u nadležnosti ambasade SAD;
4) U retkim slučajevima, čak iako ste dobili J-1 vizu, može se dogoditi da vam carinske i imigracione vlasti uskrate ulazak u SAD. Sponzor kao ni Davalac usluga nisu odgovorni za to, nemaju kontrolu nad ovim niti mogu da promene takve odluke. Naručilac usluga je svestan da u ovoj situaciji nema pravo na povraćaj troškova uplaćenih na osnovu programa, avio karte, troška viziranja;
5) U slučaju da Naručilac usluga ne dobije vizu a iskaže spremnost da ide na ponovni razgovor u ambasadu SAD radi dobijanja vize, Davalac usluga nije odgovoran u slučaju dobijanja negativnog odgovora od strane Sponzorske agencije i/ili poslodavca iz SAD-a i obustavljanja programa u odnosu na Naručioca usluga i samim tim nemogućnosti Davaoca usluga da obezbedi dokumentaciju za odlazak na reviziranje. Ukoliko se steknu uslovi za reviziranje, prilikom podnošenja zahteva za reviziranje pored ponovne uplate takse za viziranje u ambasadi SAD od $185,00 u dinarskoj protivvrednosti je i moguć trošak od minimum $100,00 u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate za reizdavanje dokumentacije (DS2019). Naručilac usluga je u obavezi da taksu za reviziranje i izdavanje novog DS2019 obrasca uplati u roku od 3 radna dana od datuma prvog intervjua u ambasadi SAD;
6) Davalac usluga nije odgovoran za smeštaj kandidata u SAD-u. Ukoliko Naručilac usluga sebi obezbedi radnu ponudu bez obezbeđenog smeštaja od strane poslodavca, dužan je da u što kraćem roku rezerviše smeštaj i podatke o istom pošalje Davaocu usluga. Bez ovih informacija Sponzorska agencija neće biti u stanju da izda Naručiocu usluga dokumenta potrebna za viziranje;
7) Naručioci usluga koji studiraju u inostranstvu su sami odgovorni za svoje studije i prilagođavanje studija zahtevima programa kao i za dolazak u Srbiju radi odlaska na viziranje i ispunjavanja obaveza prema Davaocu usluga i samom programu.

X
Naručilac usluga
(inicijali)

Ukoliko Naručilac usluga želi da ide na viziranje u inostranstvu, dužan je da sam sebi zakaže intervju u ambasadi / konzulatu u skladu sa datumima na radnoj ponudi i zvaničnim datumima State Department-a za učestvovanje na programu i da obavesti Davaoca usluga o istom u roku od 24h po zakazivanju;

8) U skladu sa situacijom u datom momentu i procenom Davaoca usluga a u vezi sa mogućnošću zakazivanja termina za intervju u ambasadi, Naručilac usluge je u obavezi nakon dobijenog email-a u vezi sa zakazivanje termina u ambasadi da pristupi individualnom zakazivanju a Davalac usluge se obavezuje da će mu pružiti svu neophodnu asistenciju prilikom ovog procesa;
9) Naručilac usluga je saglasan da nakon procesa viziranja, ukoliko dobije vizu, da punomoć Davaocu usluga da umesto njega preuzme pasoš kod oficijalne službe za dostavu;
10) Davalac usluga je posrednik između Sponzorske agencije iz SAD-a i Naručioca usluga. Po dolasku na teritoriju SAD-a, Naručilac usluga se za pomoć treba/mora obratiti Sponzorskoj organizaciji iz SAD-a koja dalje ima obaveze prema njemu. Sponzorska agencija iz SAD-a je odgovorna za Naručioca usluga tokom trajanja programa i njegovog boravka u SAD-u;
11) Davalac usluga ne snosi odgovornost u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti poput promena u SAD administraciji, odluka ambasade SAD u Beogradu, dejstva više sile, elementarnih nepogoda, odluka u vezi sa epidemiološkom situacijom od strane SAD administracije ili prestavnika vlasti u Srbiji koje bi mogle da ugroze sam program Naručioca usluga.
12) Naručilac usluga je saglasan da Davalac usluga prikupi i obradi podatke koji se odnose na njega, a koji mogu biti od značaja za proveru ispunjenosti uslova za učestvovanje na programu (studentski status) te u skladu sa tim daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti Davaocu usluga, sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije br 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012), a Davalac usluga garantuje da prikupljene podatke neće koristiti u druge svrhe osim navedene, te da će prikupljene podatke tretirati kao poslovnu tajnu.

Član 6. Medicinsko osiguranje tokom programa

1) Trajanje medicinskog osiguranja je utvrđeno trajanjem radne ponude. Po prestanku radnog dela programa ovo osiguranje gubi dejstvo. Naručilac usluga ima pravo da plati dodatno medicinsko osiguranje za period koji je namenjen za putovanje nakon završetka radnog dela programa. Za doplatu medicinskog osiguranja Naručilac usluga je dužan da kontaktira Sponzorsku agenciju iz SAD ili osiguravajuću kuću.
2) Medicinsko osiguranje koje se obezbeđuje programom je odobreno od strane State Departmenta i **NE pokriva:** trudnoću, stomatološke intervencije, teške i hronične bolesti, povrede koje su nastale pre dolaska u SAD, vakcinacije, očne preglede, preventivne medicinske usluge, testiranje na polno prenosive bolesti, lečenje alergije, mentalna oboljenja, samopovređivanje i troškove lečenja ukoliko je Naručilac usluga/osiguranja konzumirao alkohol ili bilo koju vrstu droge. Medicinsko osiguranje **pokriva** troškove lečenja od COVID-19 ukoliko je isti nastao tokom radnog dela programa tj. nije nastao u Srbiji.
3) Sve detalje u vezi medicinskog osiguranja Davalac Usluga je u obavezi da dostavi Naručiocu usluga pre polaska u SAD.

Član 7. Avio karta

1) Davalac usluga se obavezuje da će organizovati avio prevoz Naručioca usluga do SAD-a. Naručilac usluga je obavezan da kupi avio kartu do najbližeg internacionalnog aerodroma od krajnje destinacije u SAD-u posredstvom Davaoca usluga;
2) Davalac usluga je u obavezi da na osnovu informacija koje mu dostavi Naručilac usluga o datumu kretanja, povratka i željene destinacije u okviru SAD-a i u skladu sa radnom ponudom ponudi avio kartu;
3) Naručilac usluga se obavezuje ovim Ugovorom da će kupiti kartu posredstvom Davaoca usluga;
4) Naručilac usluga se obavezuje da kupi avio kartu u roku od 10 dana od dobijanja mail-a od strane Davaoca usluga sa odobrenjem da krene u proceduru kupovine avio karte.
5) Naručilac usluge je u obavezi da kupi avio kartu pre datuma viziranja. Shodno tome, vremenski period od 10 dana iz ovog člana stav 4, može biti i kraći
6) Ukoliko Naručilac usluga kupi kartu samostalno, smatraće se da nije iskoristio celokupan paket usluga na šta se obavezao potpisivanjem ovog Ugovora iz Člana 2 i samim tim je prekršio isti. Davalac usluga zadržava pravo da jednostrano raskine Ugovor sa Naručiocem usluga.

X
Naručilac usluga
(inicijali)

U tom slučaju Naručilac usluga gubi pravo na povraćaj svih do tada uplaćenih sredstava na osnovu troškova programa u skladu sa ovim Ugovorom;

7) Ukoliko Naručilac usluga ne dobije SAD vizu, a pre toga obezbedi kartu, refundacija sredstava uplaćenih za avio kartu će mu biti isplaćena u roku od 6 meseci nakon dostavljanja odbijenice iz ambasade SAD Davaocu usluga;
8) Davalac usluga se obavezuje da učestvuje u promeni datuma povratka ukoliko mu Naručilac usluga pošalje na e-mail nalog za promenu karte barem tri nedelje ranije od momenta željenog povratka i uplati iznos neophodan za promenu datuma povratka. Promena datuma povratka zavisi od tipa karte koja je kupljena prilikom odlaska i može da zahteva vreme za promenu. Detalji u vezi sa kartom biće prosleđeni zajedno sa kartom koja je kupljena.

Član 8. Penali u slučaju povrede ugleda kompanije American Adventure DOO

Ukoliko učesnik pre i/ili tokom trajanja programa iznošenjem neistinitih podataka o kompaniji American Adventure d.o.o, poslovnim partnerima American Adventure d.o.o. ili programu dovede do narušavanja ugleda, odnosno poslovne reputacije kompanije American Adventure d.o.o., biće dužan da na ime pravičnog obeštećenja kompaniji American Adventure d.o.o. isplati dinarsku protivvrednost iznosa od $10.000,00 uz shodnu primenu odredaba ovog Ugovora kojima su regulisana pravila plaćanja.

Član 9. Ugovorna kazna

Ukoliko Naručilac usluga ne ispuni svoju obavezu iz člana 3. tačka 17. ovog Ugovora, tj. ukoliko ne napusti SAD najkasnije 30 dana nakon isteka vize u obavezi je da Davaocu usluga na ime ugovorne kazne plati iznos od $5.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Član 10. Ostala pitanja

Za sva pitanja koja ovim Ugovorom nisu posebno regulisana, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11. Slučaj spora

Ugovorne strane ugovaraju da će, u slučaju bilo kog spora, prvo pokušati da isti reše sporazumno saglasnošću volja, a tek ukoliko se ovako ne reši spor, ugovaraju nadležnost Suda u Beogradu.

Član 12.

Ugovor je zaključen u 2 (dva) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 primerak.

Član 13.

1) Ugovorne strane saglasno ugovaraju da su ovaj Ugovor pročitale, da je u Ugovor uneta njihova saglasno postignuta volja, te da isti u znak tako postignute saglasnosti, svojeručno potpisuju.
2) Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo danom avansa u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

DAVALAC USLUGA

_____

NARUČILAC USLUGA

_____